advokatfirmaet
vingaardshus

Advokat
Allan Højbak
Vingårdsgade 22
9000 Aalborg
Tlf. 46 92 92 00

J.nr: 135-551-664 AHO/LAX

Returna ApS

CVR nr. 46149122

E J E R A F T A L E

Mellem kapitalejerne

Schack Invest ApS
Cvr.nr. 37781444
Tarmvej 8
9220 Aalborg Ø

og

Horn Invest ApS
Cvr.nr. 37781460
Tarmvej 8
9220 Aalborg Øst

og

Artwill Invest ApS
Cvr.nr. 46112644
Tuenvej 94
9900 Frederikshavn

og

Lasse Schriver Nielsen
41 Zakaria Paliashvili Street
Tbilisi 0179
Georgien

og

CCZ Holding ApS
Cvr.nr.
c/o Chris Zimmerman
Christina Hove Zimmermann
er der indgået følgende

og

[Investors selskab ApS]
Cvr.nr.

E J E R A F T A L E

1 Baggrund, formål og forhold vedrørende parterne

1.1 Baggrund for indgåelse af nærværende aftale er, at parterne i fællesskab ejer samtlige kapitalandele i Returna ApS, cvr.nr. 46149122 (herefter kaldet Selskabet). Nærværende ejeraftale skal derfor regulere parternes ejerskab af Selskabet, samt hele koncernen bestående af nuværende og evt. kommende datterselskaber samt associerede selskaber.

1.2 Denne ejeraftale regulerer grundlaget og vilkårene for kapitalejernes besiddelse af kapitalandele i Selskabet, herunder eventuelle yderligere kapitalandele erhvervet ved tegning, udstedelse af fondskapitalandele, eller ved overgang af kapitalandele. Bestemmelserne i denne ejeraftale finder endvidere anvendelse på tegningsretter, warrants samt kapitalandele, der måtte fremkomme som følge af Selskabets optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver ret til at konvertere fordringen til kapitalandele i Selskabet.

1.3 Denne ejeraftale afløser tidligere ejeraftaler, og denne ejeraftale skal være den eneste ejeraftale mellem kapitalejerne, hvorfor det således ikke er tilladt for nogen af kapitalejerne at indgå en supplerende ejeraftale.

1.4 Der er mellem parterne enighed om at domæne, kode, Varemærket "Returna" m.v. ejes af selskabet.

2 Selskabets kapital

2.1 Kapitalen i Selskabet fordeler sig på følgende måde:

Kapitalejer	Ejerandel	Kapitalandelsbesiddelse
Schack Invest ApS	1/	nom. .000
Horn Invest ApS	1/	nom. .000
Artwill Invest ApS	1/	nom. .000
Lasse Schriver Nielsen	1/	nom. .000
CCZ Holding ApS	1/	nom. .000
[Investors selskab ApS]	1/	nom. .000

2.2 Parterne er ikke forpligtet til at foretage yderligere kapitalindskud i Selskabet og er ej heller forpligtet til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Selskabets forpligtelser.

3 Generalforsamlinger

3.1 Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre denne ejeraftale, vedtægterne eller præceptiv lovgivning kræver anden majoritet.

4 Selskabets ledelse

4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer. Hver kapitalejer har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen.

4.2 Bestyrelsen ansætter en direktion på 2-5 medlemmer.

4.3 Genvalg af direktører kan finde sted og parterne er enige om, at der skal tilstræbes kontinuitet i direktionsarbejdet.

4.4 I direktion træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre denne ejeraftale eller vedtægterne kræver anden majoritet.

5 Selskabets direktion

5.1 Andersen og Kasper Horn Nielsen ansættes som direktører i Selskabet.

6 Mindretalsbeskyttelse

6.1 Beslutninger der vedrører Selskabets normale, daglige drift træffes af direktionen, mens vedtagelse af følgende beslutninger kan i Selskabet alene træffes med 80% flertal af kapitalejerne:

a. Beslutning om påtagelse af gældsforpligtelser for mere end i alt kr. 100.000 med undtagelse af sædvanlig leverandørkredit,
b. Beslutning om pantsætning af Selskabets aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, dog undtaget erklæringer afgivet som led i Selskabets ordinære drift,
c. Beslutning om udlån af penge eller kreditstiftelse, der går ud over, hvad der henset til den daglige drift er normalt,
d. Beslutning om indgivelse af begæring om rekonstruktion, konkurs, frivillig likvidation eller lign.

e. Beslutning om køb og salg af fast ejendom samt indgåelse, opsigelse eller ophævelse af lejemål vedrørende fast ejendom,
f. Beslutning om investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder oprettelse af datterselskaber samt oprettelse af filialer, beslutning om fusion,
g. Afgivelse af tilbud på arbejder/leverancer når den samlede værdi udgør mere end kr. 500.000,
h. Beslutning om salg af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed,
i. Beslutning om ændring i selskabskapitalen, herunder ved udstedelse af warrants og andre instrumenter, hvorved ret til andele i selskabskapitalen opnås,
j. Beslutning om væsentlige ændringer i Selskabets idégrundlag, forretningsplan, eller strategi,
k. Beslutning om væsentlige indskrænkninger i eller udvidelser af Selskabets aktiviteter i øvrigt, herunder etablering af nye eller opgivelse af eksisterende markeder eller forretningsområder,
l. Beslutning om revisorskift eller antagelse af en yderligere revisor,
m. Beslutning om indgåelse af aftaler mellem Selskabet og en part eller dennes nærtstående,
n. Beslutning om ansættelse af familie/ægtefæller/samlevere/venner eller andre til parterne tæt relaterede personer i selskabet, ansættelse af personer, som er gift/samlevende med hinanden.
o. Indgåelse, opsigelse eller ophævelse af aftaler eller foretagelse af dispositioner i øvrigt, som på grund af deres karakter, størrelse, løbetid eller af anden grund er af væsentlig eller vidtrækkende betydning for Selskabet.

Såfremt en uopsættelig beslutning med hensyn til den daglige drift af virksomheden ikke kan ske med alle parters accept – ex. fordi en part er bortrejst, eller på anden måde er indisponibel etc., er de øvrige parter berettiget til at træffe beslutningen. De pågældende parter skal så snart det er muligt underrette den tredje part om beslutningen og oplyse hvorfor beslutningen efter deres opfattelse var uopsættelig. Denne ret gælder alene beslutninger der kan karakteriseres som værende omfattet af den daglige drift, og omfatter således ikke meget væsentlige beslutninger for virksomheden/selskabet.

6.2 Såfremt parterne bliver uenige om væsentlige beslutninger for virksomheden/selskabet, og parterne ikke umiddelbart kan opnås enighed herom, forpligter parterne sig hermed til at deltage i en mediation ledet af en af parterne udpeget mediator (uvildig person) med henblik på om muligt at opnå enighed.

6.3 Hver kapitalejer har ret til forholdsmæssig tegning ved enhver kontant kapitalforhøjelse medmindre generalforsamlingen lovligt fraviger fortegningsretten. Fortegningsretten kan ikke overdrages til tredjemand, medmindre vedtægterne tillader det. Parterne er enige om, at enhver kapitalforhøjelse så vidt muligt tilrettelæg-

ges, så eksisterende kapitalejere kan opretholde deres ejerandel, og at fravigelse heraf kræver det flertal og de samtykker, der følger af lov og vedtægter.

7 Ansættelsesforhold i Returna ApS og loyalitetspligt

7.1 Mike Schack Andersen og Kasper Horn Nielsen er ansat som direktører i Selskabet, Deres ansættelseskontrakt regulerer omfanget af deres arbejdsforpligtelse, herunder arbejdstid m.v. i overensstemmelse med indholdet af pågældendes direktørkontrakt med Selskabet.

De øvrige ultimative kapitalejere skal arbejde for Selskabet som følger og med de respektive ansvarsområder, der fremgår af de aftalte udarbejdede ansvarsområder/arbejdsbeskrivelse for den enkelte kapitalejer/ultimative ejere.

7.2 Alle er forpligtet til at anvende deres arbejdskraft til fremme af selskabets interesser.

7.3 Der udbetales ikke løn til de ansatte personer jf. punkt 7.1. indtil der er økonomisk mulighed herfor i Selskabet. Herefter vederlægges de anførte personer for sin arbejdsindsats i Selskabet med samme timeløn.

Konkurrenceklausul:

7.4 En part eller en kapitalejer (ultimativ ejer) heri, må, så længe man er ansat i Selskabet/ og eller kapitalejer i Selskabet, ikke etablere eller på nogen anden måde være aktiv eller passiv deltager, ansat i, konsulent for, eller på anden måde deltage i en anden virksomhed der konkurrerer med Selskabet.

7.5 Under samme betingelser og inden for samme periode er anpartshaveren eller en kapitalejer heri uberettiget til direkte eller indirekte uden hensyn til nævnte geografiske afgrænsning at beskæftige sig med opgaver eller klienter, til hvilke eller hvem selskabet har leveret arbejdsydelser.

7.6 Såfremt overtrædelse heraf finder sted, anset dette for væsentlig misligholdelse af nærværende ejeraftale, og ansættelsesforholdet i øvrigt, og den pågældende anpartshaver/ og den pågældende ultimative ejer ifalder solidarisk en konventionalbod på kr. 500.000.

7.7 Opsiger en anpartshaver sin stilling i Selskabet, uden at dette er motiveret i misligholdelse af de Selskabets påhvilende pligter, eller opsiges han under omstændigheder, hvorved han selv har givet Selskabet rimelig grund dertil, er han uberet-

tiget til i 3 år efter fratrædelsen i Danmark at være beskæftiget eller direkte eller indirekte interesseret i nogen erhvervsvirksomhed, der konkurrerer med Selskabet eller med anden juridisk person, til hvilken selskabets rettigheder måtte være overdraget.

7.8 Under samme betingelser og inden for samme periode er anpartshaveren og kapitalejeren deri uberettiget til direkte eller indirekte uden hensyn til nævnte geografiske afgrænsning at beskæftige sig med opgaver eller klienter, til hvilke eller hvem selskabet har leveret arbejdsydelser.

7.9 Såfremt overtrædelse heraf finder sted, anset dette for væsentlig misligholdelse af nærværende ejeraftale, og ansættelsesforholdet i øvrigt, og den pågældende anpartshaver/ og den pågældende ultimative ejer ifalder solidarisk en konventionalbod på kr. 500.000 for hver gang, overtrædelsen finder sted.

7.10 Selskabet skal endvidere være berettiget til under en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse at få nedlagt forbud mod overtrædelse af denne klausul.

7.11 En part eller en kapitalejer heri må ikke andre steder end i selskabet anvende koncepter, værktøjer og metoder, udviklet eller anvendt i Selskabet.

7.12 En part eller en kapitalejer heri, må ikke have forretningsmæssig relation til virksomheder, som har været eller er kunder i Selskabet, såfremt den forretningsmæssige relation påfører Selskabet nogen form for konkurrence.

7.13 Bestemmelsen i pkt. 7.11 finder tidsubegrænset anvendelse.

7.14 Bestemmelserne i pkt. 7.7., 7.8 og 7.12. finder anvendelse indtil 3 år efter pågældende part eller kapitalejer i selskabet, er ophørt med at have relation til Selskabet.

7.15 Overtrædelse af bestemmelser i pkt. 7.7, 7.8. og 7.12 betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende aftale. I tilfælde af overtrædelse af nævnte bestemmelser, bliver de øvrige parter berettiget til at modtage en konventionalbod på kr. 500.000,00 for hver overtrædelse. Såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, forfalder der en ny konventionalbod for hver 7 dage tilstanden opretholdes.

7.16 Betaling af konventionalbod lovliggør ikke forholdet.

7.17 Selskabet samt de krænkede parter er, udover at kræve betaling af konventionalbod, endvidere berettiget til at kræve erstatning for det tab, som man måtte være blevet påført ved den uretmæssige adfærd.

7.18 Overtrædelse af ovenstående bestemmelser kan imødegås ved nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

7.19 Nævnte konkurrenceforbud kan håndhæves af Selskabet og/eller parterne.

8 Overgang af kapitalandele og forkøbsret.

Ingen af kapitalejerne er i en 3 årig periode der løber fra underskrivelse af nærværende ejeraftale berettiget til at afhænde kapitalandele i Selskabet. (Lock up periode)

Baggrunden herfor er at selskabet er i en opstart periode og der skal være ro m.h.t. ejerskabet indtil selskabet har færdigudviklet og der er kommet drift i Selskabets virksomhed.

Forkøbsret

8.1 Enhver hel eller delvis overgang af kapitalandele, pantsætning af kapitalandele eller overgivelse af stemmeretten til tredjemand kræver Selskabets samtykke for at opnå gyldighed. Selskabets direktion træffer beslutning om meddelelse af samtykke, såfremt kapitalovergang sker i overensstemmelse med de nedenfor fastsatte bestemmelser.

8.2 Ved overgang af kapitalandele forstås enhver hel eller delvis overgang af ejendomsretten og/eller stemmeretten til en kapitalandel, herunder blandt andet, men ikke begrænset hertil, overdragelse til eje ved gave, ved arv, ved skifte i tilfælde af skilsmisse samt tvangsmæssig overgang i tilfælde af retsforfølgning, konkurs etc.

8.3 Da kapitalandele i nærværende Selskab tillige ejes af andet end fysiske personer, eksempelvis af kapitalselskaber, andelsselskaber m.v., ligestilles overgang af kapitalandele i nærværende Selskab med enhver hel eller delvis overgang af kapitalandele i de selskaber, som besidder kapitalandele i nærværende Selskab.

8.4 I tilfælde af sådanne ændringer i ejerkredsen i parterne som omtalt i pkt. 8.3 skal det pågældende selskabs kapitalandele i nærværende Selskab anses for overgået til tredjemand med de retsvirkninger, der fremgår af nærværende overenskomst, herunder at der skal meddeles samtykke efter nærværende bestemmelse, og at der udløses forkøbsret efter nedenstående punkt 8.5.

8.5 Ved overgang af kapitalandele har de øvrige parter en forholdsmæssig forkøbsret til kapitalandelene til enten en beregnet kurs (jfr. nedenfor under B) eller den kurs, som bevisligt kan opnås hos tredjemand (jfr. nedenfor under C).

B. Kursfastsættelse og fremgangsmåde, såfremt tilbud fra tredjemand ikke foreligger

8.6 Den part, der ønsker at overdrage sine kapitalandele, skal ved almindelig og ved elektronisk henvendelse meddele dette til de øvrige parter samt til Selskabets direktion og revisor.

8.7 Såfremt de øvrige parter giver udtryk for et ønske om at erhverve de tilbudte kapitalandele skal revisor herefter inden 30 dage fastsætte kursen på de tilbudte kapitalandele og skriftligt meddele den anden part samt Selskabets direktion resultatet heraf. Omkostningerne til revisor afholdes af den part, som ønsker at afstå sine kapitalandele.

8.8 Kursfastsættelsen sker på det tidspunkt, da kapitalandelene tilbydes den anden part med udgangspunkt i den sidst aflagte årsrapport for Selskabet og dets evt. datterselskaber, og i øvrigt i overensstemmelse med principperne i selskabslovens § 68 (tidligere aktieselskabslovens § 19) og den i tilknytning hertil udviklede praksis. Anpartskursen beregnes tillige udfra følgende reguleringer, såfremt disse ikke måtte være indarbejdet i årsregnskabet:

1) Værdiansættelsen af varelager sker med varelagerets forventede/aktuelle salgspris som grundlag. Der foretages nedskrivning for så vidt angår ukurans.

2) Eventuelle faste ejendomme optages til kontantværdien i handel og vandel med fradrag af evt. skattetilsvar.

3) Maskiner og driftsmidler optages til genanskaffelsespris reguleret med fradrag for slid og ælde.

4) Udestående fordringer reguleres med eventuelle dubiøse debitorer.

5) Der foretages regulering for så vidt angår skattemæssige henlæggelser (f.eks. skattemæssige nedskrivninger på varelagre og hensættelser til investeringsfond) med fradrag af derpå hvilende latente skattetilsvar.

6) Der foretages aktivering af de af selskabet i de sidste 12 måneder afholdte udviklings- og projektomkostninger,

7) Der medtages selskabets eksisterende ordrebeholdning.

8) Goodwill beregnes udfra værdien i handel og vandel, eller eventuelt på baggrund af Ligningsrådets vejledende anvisning om beregning af goodwill**.** Den beregnede værdi af goodwillen reduceres med 25% til 75%. Der medtages således ved kursfastsættelsen alene en værdi på 75% af den beregnede goodwill.

9) Der foretages i opgørelsen nedsættelser til imødegåelse af tag og særlige risici i ovenstående med sædvanlige regnskabsmæssige principper,

10) Rimelige hensyn til den købende anpartshavers fremtidige situation
11) Regulering for selskabets driftsresultat for tiden fra seneste regnskabsårs udløb til salgstidspunktet.

8.9 Såfremt en part ikke kan tiltræde revisors kursfastsættelse, er vedkommende part berettiget til for egen regning at lade kursfastsættelsen efterprøve af to revisorer, som udpeges af FSR Danske Revisorer.

8.10 Selskabets revisors, respektive de af FSR Danske Revisorer udpegede revisorers kursfastsættelse er endelig og bindende for parterne og således ikke undergivet domstolsprøvelse eller voldgift.

8.11 Indbringelse af kursfastsættelsen for FSR Danske Revisorer skal ske inden 14 dage efter, at meddelelse om den af Selskabets revisor beregnede kurs er kommet frem til parterne. I modsat fald er adgangen til at indbringe kursfastsættelsen for FSR Danske Revisorer bortfaldet.

8.12 Såfremt den part, der ønskede at overdrage sine kapitalandele – efter at have modtaget resultatet af vurderingen – ikke ønsker at sælge på vurderingens vilkår – skal vedkommende inden 14 dage efter modtagelse af vurderingen være berettiget til at kalde tilbuddet tilbage ved almindeligt og anbefalet brev til de øvrige parter og Selskabets direktion. I modsat fald anses vedkommendes kapitalandele for endelig tilbudt solgt forholdsmæssigt til de øvrige parter til den kurs, der fremgår af vurderingen.

C. Fremgangsmåde ved tilbud fra tredjemand

8.13 Såfremt der foreligger tilbud fra tredjemand, tilbydes kapitalandelene til den anden part på samme vilkår som tilbudt af tredjemand.

8.14 Tredjemands tilbud skal – bortset fra at være betinget af, at forkøbsretten ikke gøres gældende – være ubetinget, må ikke være baseret på byttehandel eller i øvrigt indeholde sådanne særlige vilkår, som den anden part ikke kan opfylde.

8.15 Den part, som ønsker at overdrage sine kapitalandele, skal ved almindeligt og elektronisk brev meddele dette til de øvrige parter samt til Selskabets direktion. Som bilag til den sælgende parts tilbudsskrivelse skal medfølge bekræftet kopi af underskrevet tilbud fra tredjemand, hvoraf samtlige vilkår for den påtænkte overdragelse fremgår.

8.16 Det præciseres, at bestemmelserne om hemmeligholdelse i pkt. 11 uden indskrænkninger finder anvendelse i forbindelse med indhentelse af tilbud fra tredjemand m.v.

D. Accept

8.17 Forkøbsretten skal være gjort gældende inden 30 dage efter, at meddelelse om den endelige kurs er kommet frem til de øvrige parter (jf. afsnit B ovenfor)/tilbud med bilag er kommet frem til de øvrige parter (jf. afsnit C ovenfor).

8.18 De øvrige parter har ret til at anvise en eller flere nye kapitalejere som købere. Den sælgende part kan dog afvise anvisning af Selskabet selv som køber, medmindre tilbudsgiver økonomisk efter skat kan blive stillet på samme måde, som hvis salg ikke skete til Selskabet selv.

E. Købesummens berigtigelse og overtagelsesdagen

8.19 Købesummen for kapitalandelene vil være at betale kontant efter påkrav mod samtidig overlevering og bekræftet kopi af behørig noteret ejerbog.

8.20 Overtagelsesdagen fastsættes som tidspunktet for betalingen af købesummen, med mindre der indgås anden skriftlig aftale herom.

8.21 Fra overtagelsesdagen opnås ret til at udøve de forvaltningsmæssige beføjelser samt økonomiske rettigheder over de overdragne kapitalandele.

F. Overgang til tredjemand, køb af den anden parts kapitalandele eller likvidation

8.22 Såfremt accept ikke er meddelt inden udløbet af den i punkt D nævnte frist, er den sælgende part berettiget til, hvis tilbud fra tredjemand ikke oprindeligt har foreligget (jf. ovenfor punkt B) at overdrage de tilbudte kapitalandele til tredjemand, såfremt dette sker inden 90 dage efter udløbet af den anden parts acceptfrist, og overdragelsen ikke sker på gunstigere vilkår, end den anden part fik tilbudt. De øvrige parter er efter påkrav berettiget til at få tilsendt kopi af den med tredjemand indgåede aftale.

8.23 Såfremt der foreligger tilbud fra tredjemand (jf. ovenfor punkt C), er den sælgende part berettiget og forpligtet til at gennemføre den med tredjemand forelagte aftale.

8.24 Såfremt overdragelsen skal finde sted efter udløbet af den i foregående afsnit anførte frist eller på gunstigere vilkår end tilbudt den anden part (hvis tilbud fra tredjemand ikke foreligger, jf. ovenfor punkt B) eller på andre vilkår end tilbudt de øvrige parter (hvis tilbud foreligger fra tredjemand, jf. ovenfor punkt C), skal den i de ovenfor anførte bestemmelser beskrevne forkøbsretsprocedure på ny iagttages.

8.25 Den/de kapitalejer(e), som i henhold til ovenstående skal overtage en kapitalandel i selskabet, kan i stedet kræve, at den udtrædendes kapitalandele overdrages til selskabet i forbindelse med en nedskrivning af selskabskapitalen, og på betingelse af, at den udtrædendes retsstilling i enhver henseende bliver den samme, som hvis han havde solgt kapitalandelen til de øvrige kapitalejere.

G. Betingelser for overgang af kapitalandele

8.26 Enhver overgang af kapitalandele til tredjemand er betinget af, at erhververen indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende ejeraftale.

H. Medsalgsret og medsalgspligt.

8.27 Kapitalejere der besidder mindst 60% af selskabskapitalen i Selskabet er berettiget til at fordre, at samtlige kapitalandele i Selskabet under eet sælges til en af kapitalejerne uafhængig tredjemand. Der skal gælde fuldstændig ens vilkår for overdragelse af samtlige kapitalandele, for så vidt angår kurs og andre vilkår der kan sidestilles med betaling for kapitalandele.

8.28 Såfremt kapitalejere der besidder mindst 60% af selskabskapitalen i Selskabet ønsker at samtlige kapitalandele i Selskabet under eet sælges til en af kapitalejerne uafhængig tredjemand, er de øvrige kapitalejere berettiget til at kræve, at dens kapitalandele medsælges på samme vilkår. Der skal gælde fuldstændig ens vilkår for overdragelse af samtlige kapitalandele, for så vidt angår kurs og andre vilkår, der kan sidestilles med betaling for kapitalandele.

I. Øvrige bestemmelser

8.29 En part, som ønsker at overdrage sine kapitalandele, er forpligtet til at tilbyde samtlige sine kapitalandele i Selskabet, og de øvrige parter er alene berettiget til forholdsmæssigt at udøve forkøbsret for samtlige de tilbudte kapitalandele.

J. Pantsætning

8.30 Parterne er berettiget til at pantsætte de dem tilhørende kapitalandele til et pengeinstitut betinget af, at pengeinstituttet tiltræder i tilfælde af realisation af de pantsatte kapitalandele at skulle tilbyde kapitalandelene til de øvrige parter i overensstemmelse med de i nærværende overenskomst fastsatte regler og i øvrigt tiltræder at ville respektere nærværende ejeraftale.

8.31 Pantsætning af den til kapitalandelene knyttede stemmeret kræver dog, at de øvrige parter samtykker i pantsætningen af stemmeretten.

K. Dødsfald

8.32 Såfremt Mike Schack Andersen, Kasper Horn, Christian Michael Schack Bjerg, Lasse Schriver Nielsen og Chris Zimmermann/Christina Hove Zimmermann(begge) afgår ved døden er de øvrige parters holdingselskaber berettiget til forholdsmæssigt at erhvervede den afdødes parts holdingselskabs anparter i Selskabet.

8.33 Værdiansættelse af anparterne ske i overensstemmelse med ovenstående under punkt 8.8. dog skal den beregnede værdi af goodwill alene indgå til kurs 50, da værdien af Selskabet må anses at være formindsket væsentligt ved den ene pågældendes død. Ved dødsfaldet er de øvrige parter forpligtet og berettiget til straks at meddele dødsboet, at man ønsker at købe anparterne, og dødsboet er forpligtet til at medvirke til en hurtig overdragelse, og senest med virkning fra 3 måneder fra dødsfaldstidspunktet.

L. Sygdom

8.34 Mike Schack Andersen, Kasper Horn, Christian Michael Schack Bjerg, Lasse Schriver Nielsen og Chris Zimmermann/Christina Hove Zimmermann er forpligtet til af egen drift at underrette hinanden indbyrdes om en ændring af helbredstilstanden, der kan have betydning for vedkommendes fortsatte deltagelse i selskabet og datterselskabernes drift.

8.35 Ved fuldt uarbejdsdygtighed, der har varet mere end 3 måneder og som skyldes sygdom eller invaliditet, er den sygdomsramte i den efterfølgende periode fra 3 måneder og frem til 1 år efter første sygedag alene berettiget til 50% af den aftalte løn, eller den løndækning Selskabets og datterselskaber har opnået i forsikringssum.

Ved fuldt uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller invaliditet, der har varet mere end 365 dage over en 2 årig periode, er de øvrige kapitalejere berettiget til at opsige den uarbejdsdygtige med 1 måneds varsel, således, at den uarbejdsdygtige her skal fratræde sin stilling i selskabet og den uarbejdsdygtige skal afstå sine anparter.

8.36 Udløbet af opsigelsesvarslet sidestilles med meddelelse om udtræden af Selskabet. De øvrige parter skal således inden 4 uger efter udløbet af opsigelsesvarslet skriftligt meddele, hvorvidt anparterne ønskes overtaget efter ovennævnte bestemmelser.

8.37 Bliver den opsagte uarbejdsdygtige fuldt arbejdsdygtigt inden for udløbet af opsigelsesperioden, anses opsigelsen for bortfaldet.

8.38 Såfremt en part alene kan yde en delvis arbejdsindsats i Selskabet er parterne enige om at man vil forsøge at finde en for begge parter og Selskabet rimelig graduering af parternes aflønning i den periode, hvor en part alene kan yde en delvis arbejdsindsats.

8.39 Såfremt anparterne som følge af dokumentérbare kritiske sygdom eller den pågældende hovedanpartshaver er blevet erklæret uarbejdsdygtig med mere end 75%, og den pågældende som følge heraf må ophøre med ansættelsen i virksomheden og afhænde sine anparter følges bestemmelserne ovenfor. Der skal dog ved værdiansættelse af anparterne jf. ovenstående under punkt 8.9. medregnes goodwill med kurs 100.

9 Tiltrædelse

9.1 Nye kapitalejere er forpligtet til at tiltræde denne ejeraftale, og parterne er forpligtet til at gøre enhver kapitalovergang betinget af, at dette sker.

10 Misligholdelse

10.1 Såfremt en part har væsentligt misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne ejeraftale eller Selskabets vedtægter, er de øvrige parter berettiget, men ikke forpligtet til straks at købe denne misligholdende parts kapitalandele i Selskabet helt eller delvis.

10.2 Misligholdelsen skal være påberåbt skriftligt inden 14 dage, efter at den er kommet til de krænkede parters kendskab. I modsat fald anses de krænkede parter for at have frafaldet sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, medmindre misligholdelsen består i opretholdelse af en tilstand.

10.3 Købesummen i henhold til pkt. 10.1 første punktum fastsættes endeligt af Selskabets revisor i overensstemmelse med principperne i selskabslovens § 68 stk. 3 (tidligere aktieselskabslovens § 19, stk. 2), og den med hjemmel heri udviklede praksis, dog fratrukket 50 pct.

10.4 Købesummen for den misligholdende parts kapitalandele vil være at betale kontant efter påkrav mod samtidig overlevering af eventuelle oprettede kapitalandele eller bekræftet kopi af behørigt noteret ejerbog.

10.5 Samtlige udgifter forbundet med overdragelsen af kapitalandelene, herunder omkostninger til fastsættelse af værdien af kapitalandele i Selskabet, afholdes af den misligholdende part ved modregning i købesummen.

10.6 Overtagelsesdagen fastsættes som tidspunktet for betalingen af købesummen.

10.7 Den misligholdende part er forpligtet til at erstatte de øvrige parters og Selskabets tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler i anledning af misligholdelsen.

10.8 Såfremt en part eller hovedkapitalejer heri har et ansættelsesforhold til Selskabet, datterselskaber eller associerede selskaber, og parten eller hovedkapitalejeren væsentlig misligholder pågældende ansættelsesforhold, betragtes dette som om parten havde væsentlig misligholdt nærværende ejeraftale.

10.9 Såfremt et direktionsmedlem udpeget af en part ikke i direktionen stemmer i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende ejeraftale, betragtes dette som om, at parten væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende ejeraftale.

10.10 Opstår situationen i pkt. 10.8 og/eller punkt 10.9, bliver de øvrige parter ligeledes berettiget, men ikke forpligtet til at købe partens kapitalandele i Selskabet i overensstemmelse med pkt. 10.1 – 10.7.

Insolvensbehandling

10.11 Såfremt en part eller hovedkapitalejer heri tages under konkursbehandling, der åbnes forhandling om frivillig akkord/tvangsakkord for den pågældende, denne indgiver begæring om gældssanering, er de øvrige parter eller en af disse anvist køber berettiget, men ikke forpligtet til at overtage den pågældendes kapitalandele til en værdi, der fastsættes endeligt af Selskabets revisor i overensstemmelse med principperne i selskabslovens § 68 stk. 3 (tidligere aktieselskabslovens § 19, stk. 2), og den med hjemmel heri udviklede praksis.

11 Hemmeligholdelse

11.1 Parterne forpligter sig til at behandle indholdet af denne ejeraftale og dennes vilkår i øvrigt fortroligt.

11.2 Parterne skal endvidere iagttage fortrolighed vedrørende informationer om Selskabet, som de qua deres status som kapitalejere i Selskabet måtte få kendskab

til, dog undtaget forhold, der på tidspunktet for erhvervelsen af kendskabet var eller senere er blevet offentligt tilgængelige.

11.3 Parterne anerkender, at det i forbindelse med salg af kapitalandele, antagelse af bestyrelsesmedlemmer, anskaffelse af finansiering til Selskabet m.v. kan være nødvendigt at videregive fortrolige informationer til tredjemand. På baggrund heraf aftaler parterne, at såfremt samtykke indhentes forudgående hos de øvrige parter, så kan fortrolig information videregives til nævnte formål.

11.4 For hver overtrædelse af punkt 11.1 - 11.2 betales en konventionalbod på kr. 100.000,00. Betaling af konventionalbod fratager ikke ejeraftalens andre parter retten til at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

11.5 Overtrædelse af foranstående bestemmelser kan imødegås ved nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

12 Udbytte

12.1 Parterne er enige om, at Selskabets økonomi skal søges konsolideret i rimeligt omfang.

13 Afstemning m.v.

13.1 I alle tilfælde, hvor denne ejeraftale tillægger en part forpligtelser, har parten pligt til at foranledige, at dennes repræsentant på generalforsamlingen og i direktionen ved stemmeafgivningen tilstræber, at disse håndhæves.

13.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne ejeraftale og Selskabets vedtægter eller bestyrelsens forretningsorden, gælder ejeraftalens bestemmelser i forholdet mellem parterne.

14 Ikrafttræden og ophør

14.1 Denne ejeraftale træder i kraft på tidspunktet for parternes underskrift heraf og kan kun ændres ved enstemmighed.

14.2 Ejeraftalen er uopsigelig for parterne.

15 Ændringer og revision af ejeraftalen

15.1 Parterne forpligter sig til at genforhandle denne ejeraftale, såfremt grundlæggende forudsætninger for ejeraftalen ændrer sig væsentligt.

15.2 Tilføjelser og ændringer i nærværende ejeraftale skal for at opnå gyldighed foreligge skriftligt og være underskrevet af samtlige parter.

16 Revision

16.1 Enhver kapitalejer kan til enhver tid for egen regning lade de regnskabsmæssige forhold i Selskabet eller datterselskaber gennemgå ved en af denne udpeget revisor.

16.2 Parterne er berettiget til at angive Selskabets og dets datterselskabers navne og offentliggøre en kortere redegørelse om koncernens forhold i forbindelse med offentliggørelsen af egne regnskaber og beretninger.

17 Lovvalg og værneting

17.1 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende ejeraftale afgøres efter dansk ret.

17.2 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres endeligt ved retten i Aalborg som aftalt værneting.

18 Denuntiation af ejeraftalen

18.1 Nærværende ejeraftale denuntieres over for Selskabet repræsenteret ved dettes bestyrelse.

18.2 Ejeraftalen er i henhold til selskabslovens § 81 ikke bindende for de beslutninger, som træffes af generalforsamlingen.

19 Særeje, ægtepagt

19.1 **Som et led i beskyttelsen af Returna ApS´ virksomhed, er parterne enige om, at det er af afgørende betydning, at de ultimative kapitalejere indgår en ægtepagt med deres eventuelle respektive ægtefæller, således at selskabskapitalen i deres respektive holdingselskaber bliver deres kombinationssæreje. Parterne er således forpligtet til enten at indgå en ægtepagt, såfremt vedkommende allerede har indgået ægteskab, eller forud for indgåelse af ægteskab at indgå en ægtepagt som beskrevet. Herved undgår man at Selskabet og dermed de facto virksomheden "Returna" risikerer at blive drænet for kapital i forbindelse med en bodeling som følge af skilsmisse etc.**

Den 2025

For Schack Invest ApS:

Mike Schack Andersen

For Horn Invest ApS

Kasper Horn Nielsen

For Artwill Invest ApS:

Christian Michael Schack Bjerg

Tiltrædes af de ultimative ejere af kapitalejerne personligt:

Mike Schack Andersen

Kasper Horn Nielsen

Christian Michael Schack Bjerg

Christina Hove Zimmermann

Chris Zimmerman

Underskrives via Penneo